

1502962-39.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... mais atenção à fisionomia dos dois autores do roubo que primeiramente anunciaram o roubo, como acima expôs.

Ao serem interrogados em juízo, os réus negam envolvimento no crime.

O corréu Tiago Felix de Lima nega ter criado site para anúncio de veículos náuticos, desconhecendo os demais acusados. Disse não saber por qual motivo fosse suspeito do crime e reputa ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502962-39.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502962-39.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria- 2103469/2018 - 67º D.P.

JARDIM ROBRU, 1202324 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 6958/18/353

Autor:

Justiça Pública

Réus:

JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 108/2019

JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA, HELIO MIRANDA SANTOS FILHO, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e TIAGO FELIX DE LIMA, estão sendo processados incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de agentes), parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma - não apreendida) e parágrafo 3º, inciso II (morte), do Código Penal, e, nos termos da denúncia de fls. 111-116, segundo a qual "[...] no dia 11/11/2018, por volta das 19h30m, na Rua Padre Vicente de Araujo, altura do nº. 288, Vila Curuçá, nesta Capital, JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA, qualificado à fls. 54, HÉLIO MIRANDA SANTOS FILHO, qualificado à fls. 65, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, qualificado à fls.73, e TIAGO FELIX DE LIMA, qualificado indiretamente à fls.85, agindo em concurso e com unidade de designios, usaram de violência física contra William Klingel, resultando-lhe a morte, impossibilitando-o de oferecer resistência, e dele subtraíram, para si, a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apurou-se que, agindo em concurso, JOHNNY, HELIO, MARCOS e TIAGO fizeram anunciar na internet, no site da OLX, a venda de um veículo náutico, do tipo Jet ski, pelo valor de R\$ 15.000,00, que nunca tiveram. No início de novembro de 2018,

pretendendo adquirir o veículo, William Klingel iniciou pesquisa através dos meios de comunicação e se interessou pelo veículo anunciado por JOHNNY, HELIO, MARCOS e TIAGO, começando, a partir de então, as tratativas entre as partes. Acreditando no engodo engendrado por JOHNNY, HELIO, MARCOS e TIAGO e seguindo a orientação passada por eles, William Klingel foi até a Rua Padre Vicente de Araujo, nº 288, Vila Curuçá, nesta capital, e o fez na companhia de Carlos Eduardo Bertozzi de Souza, seu amigo. No local, foram surpreendidos pela ação de três indivíduos, posteriormente identificados como JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA, HELIO MIRANDA SANTOS FILHO e MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, os quais, em concurso, e ao menos um deles a empunhar uma arma de fogo, anunciaram o roubo à William Klingel e a Carlos Eduardo Bertozzi de Souza, seu amigo, subjugando-os. Na sequência, os agentes exigiram o dinheiro e William Klingel atendeu-os, mas entregou-lhes tão somente a quantia de R\$ 2.000,00 que trazia num dos bolsos, pois manteve o resto, correspondente a R\$ 13.000,00, no interior do carro e sob o banco. Inconformados com a quantia que William Klingel lhes entregou, e sabendo que ele dispunha de mais, pois ao local foi para pagar o Jet ski, pelo valor avençado de R\$ 15.000,00, JOHNNY, HELIO e MARCOS exigiram mais dinheiro e diante de sua hesitação, o primeiro - JOHNNY - disparou a arma de fogo que empunhava contra sua pessoa, provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte, embora socorrido ao hospital por Carlos Eduardo Bertozzi de Souza, seu amigo. Na delegacia, após ter acesso ao acervo fotográfico de indivíduos envolvidos em práticas criminosas utilizando-se do mesmo "modus operandi", Carlos Eduardo Bertozzi de Souza, reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduo HÉLIO MIRANDA SANTOS FILHO e JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA como os autores do roubo, apontando o último - JOHNNY - como o agente que efetuou o disparo de arma de fogo contra William Klingel. - Ver auto de reconhecimento fotográfico fls. 29. MARCOS foi o terceiro agente que chegou ao local do assalto e o fez numa bicicleta, cabendo-lhe apanhar a chave do veículo usado por Carlos Eduardo Bertozzi de Souza e William Klingel e arremessá-la à distância, para retardá-los em deixar o local, embora William Klingel já estivesse ferido de morte. Interrogados pela d. autoridade policial, JOHNNY, HELIO e MARCOS esclareceram que a TIAGO FÉLIX DE LIMA, vulgo "BOCA", e a quem reconheceram como comparsa em comum na prática de outros roubos, competia a criação dos anúncios falsos na "OLX", com o propósito de atrair as vítimas até o bairro em que residiam para assaltá-las. Ver fls. 54, 65, 73 e 85. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudos periciais de fls. 471-475, 476-481, 482-484 e 734-739.

Recebida a denúncia para os réus (fls. 120), citados os acusados (fls. 141 - Marcos; fls. 142 - Johnny; fls. 181 - Helio). A decisão de 03/07/2019 (fls. 220) suspendeu o processo e o curso prescricional (art. 366, CPP), equivocadamente, para o réu Johnny, mas a decisão de 22/07/2019 (fls. 229) corrigiu a irregularidade, para constar o nome do réu Tiago na decisão de fls. 220 (e não o réu Johnny). Contudo, o réu Tiago foi preso em 21/09/2022 (fls. 431-432) e citado em 20/10/2021 (fls. 574-576)

Observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal (fls. 645-647), seguindo-se dos debates.

Após, a decisão de 07/12/2021 (fls. 673) determinou a expedição de Alvará de Soltura em face do réu Tiago (cumprido em 09/12/2021 - fls. 687-689). As partes apresentaram seus memoriais (fls. 648 - Ministério Público; fls. 661-671 - Hélio e Tiago; fls. 692-707 - Marcos e fls. 708-730 - Johnny).

Por fim, a decisão de 22/03/2022 (fls. 747) designou uma nova audiência para o dia 12/05/2022, às 16 horas, para a oitiva da vítima Carlos Eduardo Bertozzi de Souza, de forma presencial.

É o relatório. Passo a decidir.

Em matéria preliminar decido reconsiderar a decisão de folha 747 porque deferida a realização de audiência presencial tão somente em respeito à manifestação dos Defensores quanto à nulidade de audiência realizada por meio de vídeo conferência, no tocante ao reconhecimento. Todavia, face manifestações dos Defensores nas petições de folhas 760/765, entendo dispensável a realização do ato designado, porquanto, durante a realização de audiência on line, observou-se o devido processo

legal e ampla defesa dos acusados, realizando-se o ato processual com boa qualidade de som e imagem, não havendo motivação para seu descrédito.

Reitera a Defesa do corréu Johnny o reclamo para exumação do cadáver, submetendo-o à constatação se o disparo de arma de fogo que alvejara a vítima corresponderia ou não à arma apreendida quando da prisão dos acusados, ocasião em que fora apreendida uma arma de fogo na posse do corréu Hélio, autuada sua prisão em flagrante delito, requerimento indeferido nos termos da decisão de folha 301 e, agora, após o término da instrução criminal, mantenho o teor da decisão porque não há imputação no sentido de que a arma apreendida teria sido aquela utilizada para ceifar a vida de William Kleigel. A materialidade delitiva pauta-se no laudo necroscópico de folhas 734/739, segundo o qual a vítima fora ferida por disparo de arma de fogo, consoante conclusão consignada no trecho de folha 738:- "Diante do exposto e observado, temos que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, sendo que o disparo não têm características de tiro à curta distância, a saber: a) Um projétil penetrou em E1 (região lateral do braço esquerdo), saiu S1 (região interna do braço esquerdo) e entrou E1,1 (região linha axilar média esquerda) e PROVÁVEL local de projétil (em região infra mamária direita) com trajetória da esquerda para direita, de cima para baixo e de trás para frente. Assim sendo, podemos concluir que examinamos e necropsiamos um corpo em estado de morte real, cuja causa mortis foi HEMORRAGIA INTERNA em consequência dos ferimentos provocados pela ação vulnerante de agente perfuro-contundente (projétil de arma de fogo). Baseado nos fenômenos cadavéricos consecutivos e/ou transformativos descritos anteriormente, estima-se que o tempo de morte é de 8h ao momento em que se iniciou a necrópsia. HEMORRAGIA INTERNA em consequência dos ferimentos provocados pela ação vulnerante de agente perfuro-contundente (projétil de arma de fogo)."., não havendo, por via de consequência, dúvida quanto ao emprego de arma de fogo, tornando-se irrelevante ou não fosse proveniente ou não da arma apreendida com o corréu Hélio, dias após o crime aqui apurado.

Superadas as questões preliminares de mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório reconstitui segura convicção de acerto parcial à autoria imputada na denúncia com relação aos corréus JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA e HELIO MIRANDA SANTOS, impondo-se, por outro lado, a absolvição com relação aos corréus MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e TIAGO FELIX DE LIMA, consoantes fundamentos que farei consignar.

Imputa-se aos acusados a prática de latrocínio no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 19h30m, na Rua Padre Vicente de Araújo, altura do nº. 288, Vila Curuçá, nesta Capital, ao agirem em concurso e com unidade de desígnios, ao usarem de violência física contra William Klingel, resultando-lhe a morte, impossibilitando-o de oferecer resistência, e dele subtraíram, para si, a quantia de R\$ 15.000,00.

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudos periciais de fls. 471-475, 476-481, 482-484 e 734-739A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudos periciais de fls. 471-475, 476-481, 482-484 e 734-739.

Ao longos dos depoimentos colhidos em juízo reconstitui-se a linha investigativa exposta nos autos e da qual não se afasta o atributo da transparência na qual se pautaram os policiais civis, direcionando-se a suspeita aos acusados. Relatam os policiais civis José Nilson Ferreira Junior e Rodolfo Silva Sananta que já havia conhecimento sobre a atração de vítimas por criminosos a uma região da Zona Leste, por intermédio de anúncio de venda de veículo náutico e, assim, já havia um trabalho de campo para investigar crimes dessa ordem e, nesse tempo, ocorre o latrocínio aqui apurado. Por isso, os depoentes chegaram a uma anunciante que exigia a entrega do pagamento em espécie. Tal como avençado, chegaram no local e ali visualizaram os réus. O policial civil mantinha o contato via rede social WhatsApp com a suposta alienante que pedia ao depoente para aguardar que seu marido iria ao encontro. Pôde visualizar um dos réus a manusear uma arma de fogo. Asseguram os depoentes que os réus estavam juntos entre si. Informalmente, admitiam os réus que ali estavam para surpreender vítimas atraídas por anúncios e roubá-las, negando participação no latrocínio descrito na denúncia. Ao final, os três

indivíduos eram reconhecidos pelo ofendido como autores do crime.

Referem-se os depoentes à testemunha ocular do crime, C E B S que em juízo relatou ser amigo da vítima fatal que ao declarante mencionou o interesse em adquirir um Jet Sky e convidara o depoente a acompanhá-lo para realizar a compra. Assim, dirigiram-se para o local e o valor seria pago em espécie, sendo colocado parte no bolso da vítima fatal e o restante, debaixo do banco. Seguindo o quanto avençado com os supostos vendedores, a vítima fatal, William Klingel, parou seu veículo defronte um portão de madeira e logo dois indivíduos armados se dirigiram ao veículo ocupado por William Klingel e o declarante e anunciavam se tratar de um roubo. A vítima trazia consigo apenas a quantia de 2.000 reais e, por isso, foi alvejada mortalmente por um disparo de arma de fogo.

Em seguida, houve a aproximação de um terceiro indivíduo, a quem o ofendido aponta principal característica 'branquinho' e que fazia uso de uma bicicleta. Todos partiram para cima do declarante e determinavam-lhe que procurasse pelo restante do valor e, encontrado pelo declarante, fora entregue aos criminosos. Em seguida, ferida a vítima William Klingel, conseguiu achar a chave de seu veículo. Segundo o declarante, 'branquinho', usuário da bicicleta, apenas se dirigia aos comparsas e dizia 'vamo, vamo' e, na sequência, todos se evadiram na posse do valor subtraído. Relatou o declarante ter reconhecido os autores do crime em sede policial, sem que lhe fosse sugestionada a imputação por parte dos agentes policiais.

Em juízo, referindo-se àqueles que primeiramente abordaram o veículo armados, cada qual de um dos lados do veículo, autores do anúncio do roubo, asseverou que o disparo letal fora realizado pelo corréu Jonny, mantendo-se o corréu Hélio ao lado do declarante.

Segundo C E B S, William Klingel estava fora do veículo quando da chegada dos criminosos e declarante também teria descido e, ao ver os criminosos, chegou a alertar William sobre possível assalto.

Ao prestar declarações em sede policial, C E B S descreveu os fatos e afirmou que teria condições de reconhecer os autores do crime (documento de folha 07).

Posteriormente, identificados os corréus Hélio Miranda Santos Filho; Johnny Elinaldo Castro Silva e Marcos Vinicius de Oliveira, instado o ofendido ao reconhecimento pessoal, apontou-os como autores do roubo, com descrição individualizada sobre a ação daqueles dois indivíduos que primeiramente se aproximaram, nos exatos termos como o fez em sede judicial, apontando o corréu Jonny como autor do disparo que alvejou a vítima William Klingel (declarações de folhas 26/28).

Nessa mesma ocasião, referindo-se ao corréu Marcos Vinicius de Oliveira, referiu-se à semelhança quanto àquele que conduzia a bicicleta, prestando o declarante mais atenção à fisionomia dos dois autores do roubo que primeiramente anunciaram o roubo, como acima expôs.

Ao serem interrogados em juízo, os réus negam envolvimento no crime.

O corréu Tiago Felix de Lima nega ter criado site para anúncio de veículos náuticos, desconhecendo os demais acusados. Disse não saber por qual motivo fosse suspeito do crime e reputa ao fato de que tivesse perdido um aparelho celular no natal de 2017.

O corréu Jonny Elinaldo Castro Silva afirmou desconhecer os demais acusados. Disse não ter visualizado a detenção de ambos e, ao ver dois rapazes sendo detidos, escondeu-se debaixo de um veículo Kombi e, na data do fato descrito na denúncia, estaria em uma festa familiar. Afirmou que realizava anúncios falsos para venda de jet sky, por intermédio do site OLX e sua participação criminosa teria sido descoberta por meio de 'grampos' policiais em seu celular. Disse que a arma apreendida não teria sido aquela que matou a vítima. Asseverou ter praticado outros roubos naquela região, com semelhante modo de agir, mas, nega qualquer envolvimento no crime de latrocínio, objeto da presente causa e reputa injusta acusação ao fato de que ao investigar os fatos, o DEIC teria que ter provas contra si e que o ligasse ao crime. Ao ser preso, fotos foram exibidas para a vítima.

O corréu Hélio Miranda dos Santos Filho negou envolvimento no crime de latrocínio da vítima William Klingel. Afirmou que fora detido próximo ao endereço descrito na denúncia como local do crime e estava na companhia dos demais acusados Jonny

Elinaldo e Marcos Vinicius e teria apenas o interrogando, como finalidade, a prática de roubo e aguardava a chegada da vítima em um veículo, não sabendo quem seria o interlocutor para o encontro marcado. Disse desconhecer que o corréu Jonny teria envolvimento em crimes dessa ordem, sendo uma arma portada pelo interrogando, objeto de apreensão policial. Na data do crime apurado na presente ação, o interrogando se dirigia para a casa da filha porque o patrão ligou e pediu para ir trabalhar na segunda feira. Foi à casa da mãe de sua filha e voltou para casa às 22 horas.

O corréu Marcos Vinicius de Oliveira versou sua negativa ao afirmar ter sido detido na companhia dos corréus Hélio e Jonny e, em conluio, aguardavam um veículo qualquer que pudessem subtrair, porém, não arregimentado o emprego de arma de fogo, instrumento que fora apreendido na posse do corréu Hélio, não sabendo o porquê. Na data do fato descrito na denúncia, o interrogando estaria em uma festa, na casa de sua família, aniversário de sua irmã.

Esse é o quadro probatório ora delineado e do qual se extrai a lisura na qual se assenta a linha de investigação que culminou na identificação dos acusados.

C E B S, vítima do constrangimento armado, porém, sobrevivente ao crime, mostrou-se categórica ao reconhecer os acusados Hélio e Jonny como autores do crime, individualizando a conduta de cada qual, reportando-se ao uso de capuz que integrava blusa moletom trajada pelos criminosos, não se recordando ao certo quais deles as usavam ou não. Mas, a dinâmica criminosa reconstituída em sede do contraditório expõe a posição de proximidade dos criminosos às vítimas, mormente, a sobrevivente e cujo perfil não se mostra inclinado a incriminação às cegas, mas, sim, fazendo-o desprovido de sugestionamento por parte de agentes da polícia que investigavam os crimes, como asseverou em juízo.

A certeza de autoria, porém, tal como afirmara em sede policial e, agora em juízo, não se firma sobre o teor das declarações prestadas no tocante ao corréu Marcos Vinicius de Oliveira, citada a ausência de certeza quanto a que fosse o ocupante da bicicleta, chegando por último na cena do crime, como sinalizou nas declarações de folhas 26 e seguintes, bem como, em juízo, ao reconhecer o corréu Marcos, não o fez sem antes mencionar que não tivesse prestado bem atenção à fisionomia do ocupante da motocicleta.

Desse modo, impõe-se reconhecer insuficiente o contexto probatório à certeza de que o corréu Marcos Vinicius de Oliveira fosse um dos autores do roubo, bem como, fosse o corréu Tiago Felix de Lima o mentor do anúncio exposto para atrair vítimas para o local.

Assim, mostra-se o declarante C E B S coerente ao prestar declarações uníssonas e isentas que se prestaram a compor o acervo investigatório pautado estritamente no cumprimento do dever legal, resultando, ao final, em escorreita suspeita sobre os acusados.

Restou claro, diante da análise acima, ter havido o emprego de arma de fogo para a prática delitiva que se iniciou com o crime de roubo (artigo 157 parágrafo 2º inciso II – concurso de agentes e parágrafo 2º A inciso I – emprego de arma de fogo – do Código Penal).

Houve a progressão criminosa no momento seguinte, agindo os réus com o ‘animus necandi’ para fins de subtração do valor que sabiam fosse trazido pela vítima, havendo, portanto, a consunção do crime menos grave pelo mais gravoso, o latrocínio (artigo 157 parágrafo 3º inciso II do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA e HELIO MIRANDA SANTOS FILHO incursos no artigo 157 parágrafo 3º inciso II do Código Penal, absolvidos os corréus MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e TIAGO FELIX DE LIMA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas –

JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA – antecedentes consignados na certidão de folhas 366/369 -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 20 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado por emprego de arma e concurso

de agentes (13ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 28/08/2017), resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 23 anos, 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

HELIO MIRANDA SANTOS FILHO - certidão de antecedentes criminais nas folhas 345/349

-

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 20 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de arma e concurso de agentes, com trânsito em julgado em 06/09/2017 - 18ª Vara Criminal, implicando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, ao final, em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial fechado para cada qual dos réus, em consonância com o disposto no artigo 33 parágrafo 2º, alínea 'b' do Código Penal. Mostra-se o regime adequado à hediondez do crime em que se revelou atuação evidenciadora da periculosidade dos agentes, então, com antecedentes criminais e reincidentes, não sendo irrelevante a constatação de que o corréu Johnny conta com envolvimento em crime semelhante (13ª Vara Criminal), contando com sentença condenatória recorrível, bem como, o corréu Hélio ostenta condenação por porte ilegal de arma, fato posterior (13ª Vara Criminal), considerações excluídas da dosimetria da pena, porém, relevantes para se aferir que suas liberdades comprometem a ordem pública e mais acentuam a periculosidade em tê-los, neste momento, em convívio social. Esses são os fundamentos pelos quais mantenho a prisão cautelar de ambos os réus - artigos 312; 313 c/c artigo 384 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeçam-se guias de recolhimentos provisórios.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

Expeça-se alvará de soltura com relação ao corréu MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA. P.R.I.C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA